

जग्गा प्रशासनसंग सम्बन्धि कानूनी व्यवस्थाहरू

व.प्र. नारायण रेग्मी

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र
धुलिखेल काभ्रे।

बिषय-सूचि

- a. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२
२. जग्गा नाप जांच ऐन २०१५, आठौ संशोधन २०५६ र जग्गा नाप जांच नियमावली २०५८
३. मालपोत ऐन २०३४ र मालपोत नियमावली २०३६
४. भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ र भूमि सम्बन्धि नियमहरू
५. कित्ता नापी निर्देशिका, परिपत्रहरू
६. जग्गा प्रशासन निर्देशिका र जग्गा प्रशासन कार्यविधि भाग १,२,३
७. अन्य

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२

२५. सम्पत्तिको हक: (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ ।-(२) सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

;DklQsf] xs

(३) उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ । (४) उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषि - आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन । (५) उपधारा (३) बमोजिम राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन ।

सूचनाको हक र गोपनीयताको हक

२७. सूचनाको हक: प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राष्ट्र पर्ने सूचनाको जानकारी दिनकसैलाई बाध्य पारिने छैन ।

२८. गोपनीयताको हक: कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

जग्गा नाप जाँच ऐन २०१८

प्रकाशन मिति २०१८।१२।३०

- पहिलो संशोधन २०२४ मा भै आठौ पटक संशोधन भैसकेको २०५६।०३।०७
- मूल उद्देश्य: जग्गा नाप जाँच गर्ने व्यवस्थाको निमित्त बनेको ऐन,
- विभिन्न समयमा नाप जाँचको परिभाषामा थप हुँदै गएको,
 - दफा ३ मा जग्गा नाप गर्ने अधिकार
 - दफा ४ मा जग्गाको क्षेत्रफल मेट्रिक ईकाईमा गर्ने उल्लेख
 - दफा ५ मा सबै भन्दा अघि गाउँपालिका, नगरपालिका वा वार्डको साँध सिमाना छुट्टाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था

क्रमशः

- दफा ६ मा सूचना दिएर मात्र जग्गामा प्रवेश गर्ने व्यवस्था

महत्वपूर्ण दफा

बेनिस्सा र स्ववासी जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था

- दफा (६)७ - तेरो मेरो परेमा अस्थायी दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
- ६(क) - मौजुदा दर्ता श्रेस्ता भिडाई जग्गा दर्ता गर्ने (पुनः नापीमा)
- ६(ख) - छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी
- ६(ग) - अतिक्रमण गरी भोग गरेको जग्गा सरकारी सार्वजनिक भए सोही बमोजिम दर्ता गर्ने
- ६(घ) - दर्ता श्रेस्ता मिलाउन सक्ने: कुलो बाटो परिवर्तन भएमा जग्गावालाको नाम थर आदि फरक परेमा मिलाउने

क्रमशः

- दफा ७ – जग्गा घटबढ भएमा सोही बमोजिम गर्ने व्यवस्था
- दफा ८ – दर्ता पूर्जा पाउने
- दफा ८क – विवरण प्राप्त भएपछि दर्ता श्रेस्ता स्वतः खारेज हुने
- दफा ९ – जग्गा नाप जाँच खर्च असूल गर्न सक्ने
- दफा १० – जग्गाको किसिम वर्गिकरण
- दफा ११ – नक्शा र श्रेस्ता राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था
 - ११ख – समिति गठन
 - ११ग – चाक्लाबन्दी वा एकिकृत विकास गर्न नाप जाँच गर्न सक्ने

ક્રમશઃ

- ૧૧ઘ – સ્વીકૃત લિઈ Aerial Survey, map publish
- ૧૧ઙ – નાપ નક્શા ગર્ન અનુમતિ પત્ર દિન સવને
- દફા ૧૨ – દણ્ડ સજાય
- દફા ૧૩ – પુનરાવેદન
- દફા ૧૪ – નિયમ બનાઉન સવને અધિકાર

जग्गा नाप जाँच नियमावली २०५८

- नियम २ मा जग्गा नाप जाँच सम्बन्धी व्यवस्था
- नियम १० मा छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिको गठन
- नियम १२ मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा संग जोडिएको जग्गाको क्षेत्रफल कायम गर्ने सम्बन्धमा नियम १०को समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था
- नियम १४ मा सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गाको दर्ता सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था
- नियम १५ मा नदि उकास सम्बन्धी व्यवस्था
- नियम १६ आवश्यक सुधार गर्न सक्ने
- नियम ३५ मा निर्देशिका बनाउन सक्ने
- नियम ३६ मा नियमावलीमा थपघट गर्न सक्ने
- परिच्छेद ४ मा नापी कार्यालयले नक्सा र श्रेस्ता अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

मालपोत ऐन, २०३४

- उद्देश्य (प्रस्तावना) - मालपोतको असूल तहसील सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र एकिकरण गर्न र जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धमा केही थप व्यवस्था गर्न
 - पहिलो संशोधन, २०४०
 - छैटौ संशोधन,
- दफा ६ मा जग्गाको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
- दफा ७ मा जग्गाको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
 - ७(१) छुट जग्गा दर्ता
 - ७(२) फिल्ड बुकमा दर्ता गर्न छुट भएको जग्गा

क्रमशः

- दफा दक(१) नापी नक्सा अध्यावधिक गर्ने
दक(२) जग्गाको वास्तविक स्थिती र भोग फरक परेमा,
- दफा २४ मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने
 - २४(२) सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गराए स्वतः बदर गर्ने अधिकार
- दफा ३३ को नियम बनाउने अधिकार

मालपोत नियमावली २०३६

- नियम ३ मा जग्गा दर्ता
- नियम ४ मा नाप नक्सा छुट भएको जग्गा दर्ता गर्ने
 - जग्गाको साविक दर्ताको प्रमाण
 - जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा वा प्रमाण
 - उपलब्ध भएसम्म भूमिसुधार सम्बन्धी ७ नं. फाराम
 - आवश्यक अन्य प्रमाण
- ४(ख) मा जग्गा दर्ता समितिको गठन
- ५ख मा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको गठन
- ५ग मा लगतकट्टा समितिको गठन
- २२क मा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अध्यावधिक गरी राख्नुपर्ने

भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०२१

- परिच्छेद ४क
 - ३८च मा भू-उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था
- परिच्छेद ४ख
 - ३८ङ मा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था
 - ३८ण छरिएका कित्ता एकिकरण गर्ने
 - ३८त जग्गाको मूल्याङ्कन
 - ३८थ जग्गाको न्यूनत एकाई निर्धारण गर्ने
 - क) तराई तथा भित्री मधेशको कृषि क्षेत्रमा ३५० व.मी.

क्रमशः

- ख) तराई तथा भित्री मधेशको आवास तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा ८५ व.मी.
- उपत्यका भित्रको कृषि क्षेत्रमा २५० व.मि.
- उपत्यका भित्रको शहरी क्षेत्रमा ८० व.मि.
- अन्य पहाडी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा १२५ व.मि.
- पहाडी प्रदेशको शहरी क्षेत्रमा ८० व.मि.

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१

- दफा ७ मा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद

क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० विगाहा

ख) काठमाण्डौं उपत्यकामा २५ रोपनी

ग) काठमाण्डौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी

घरबारीको निमित्त

क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ विगाहा

ख) काठमाण्डौं उपत्यकामा ५ रोपनी

ग) काठमाण्डौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी

क्रमशः

- दफा ८ मा मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम दहः
 - क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा ४ विगाहा
 - ख) काठमाण्डौ उपत्यकामा १० रोपनी
 - ग) काठमाण्डौ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी
- दफा १२ मा अधिकतम दहबन्दीमा छुट पाउने

क्रमशः

परिच्छेद ८क

- भू-उपयोग, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने सम्बन्धी
 - ५१ड भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने
 - ५१च भू-उपयोग परिषदको गठन
 - ५१छ कुनै एक उपयोगको लागी निर्धारित जग्गा अर्को उपयोगमा लगाउन नपाउने
 - ५१ज जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने

जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा श्रेस्ता अध्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिक, २०७३

- कित्ता नापी भन्नाले कित्ताको स्वामित्व यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि गरिने जग्गाको नाप जाँचलाई सम्भन्नु पर्दछ।
- “छुट जग्गा” भन्नाले शुरु नापी अधिको जिम्मावाल, मुखिया, तालुकदार, पटवारी, थरी, जिमिदार आदिको लगतमा दरिई वा दर्ता भै वा अभिलेखबद्ध भै वा नाम जनिएको भएता पनि जग्गा नाप जाँच ऐन २०१५ बमोजिम शुरु नाप जाँच हुँदा नाप नक्सा हुन छुट भएको वा नाप नक्सा भै आवादी जन्य व्यहोरा उल्लेख भएको वा हक जन्य व्यहोरा उल्लेख भएको तर शुरु नापीमा दर्ता हुन समेत छुट भएको साविकमा तिरो चलेको जग्गा समेत लाई जनाउछ।

क्रमशः

- “छुट जग्गा दर्ता” भन्नाले जग्गा दर्ता सम्बन्धी काम कारवाहीको क्रममा साविक दर्ता, तिरो एवं भोगको जग्गा, जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१८ बमोजिम नाप जाँच गर्ने क्रममा वा नाप जाँच भए पनि सम्बन्धित जग्गावालाका नाउमा दर्ता श्रेस्ता कायम हुन नसकी त्यस्तो जग्गा निर्धारित वा स्विकृत कार्यविधि वा प्रक्रिया पुरा गरी साविक दर्तावाला वा निजका कानूनी हकदारका नाउमा दर्ता गरिदिने कार्यलाई बुझनुपर्दछ।

नाप नक्सा सम्बन्धी कार्य

- नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
- नापी टोलीको गठन
- प्रगति ग्राफिकल – पहाडी जिल्लामा कम्तिमा प्रति यन्त्र प्रति महिना
 - १:२५०० को माननापमा ४० हेक्टर
 - १:१२५० मा २० हेक्टर
 - १:५०० मा ४ हेक्टर
- तराईका जिल्लामा
 - १:२५०० मा ६० हेक्टर
 - १:१२५० मा ४० हेक्टर
 - १:५०० मा ४ हेक्टर

क्रमशः

- डिजिटल प्रविधिमा, (१:५००)
 - घना बस्तीमा १० हेक्टर
 - खुला ठाउमा ३० हेक्टर
- ८१ वटा दफा, २३ वटा अनुसूचि
- जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्देशिका
- मोठ श्रेस्ता व्यवस्थापन तथा संचालन

क्रमशः

- दफा ४६, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्ने:
 - सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छ:
 - क) मालपोत ऐन, २०३४को दफा २ को उपदफा ख(२) अनुसारको सरकारी र ख(३) अनुसारको सार्वजनिक जग्गाको छुट्टा छुट्टै श्रेस्ता तयार गरी राख्ने,
 - ख) सरकारी जग्गाको श्रेस्ता तयार गर्दा जग्गाधनी महलमा नेपाल सरकार भनी उल्लेख गर्ने,
 - ग) सरकारी कार्यालयको नाम रहेको सरकारी जग्गाको श्रेस्ता तयार गर्दा नेपाल सरकारको साथै कार्यालयको नाम समेत उल्लेख गर्ने,
 - घ) सार्वजनिक जग्गाको श्रेस्ता तयार गर्दा जग्गाधनी महलमा सार्वजनिक भनि उल्लेख गर्ने र विरह भए सो समेत जनाउने,

कुनै जिज्ञासा ???

धन्यवाद !!!